

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שלמה קרעי

פ/25/1023

הצעת חוק ליווי בני משפחות של משרתים בגופי ביטחון ששלחו יד בנפשם, התשפ"ג-2022

הגדרות

1. "בן משפחה" – בן זוג, הורים, אחים, סבא, סבתא וילדים.

"גוף ביטחון" – צבא ההגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים או שירות בתי הסוהר ;

"השר הממונה" –

(1) לעניין צבא ההגנה לישראל – שר הביטחון ;

(2) לעניין שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים – ראש הממשלה ;

(3) לעניין משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר – השר לביטחון הפנים.

מעטפת ליווי לבני

2.

מבלי לגרוע מהוראות כל דין, משרת או עובד בגוף ביטחון ששלח יד בנפשו עד שנתיים מתום שירותו או עבודתו בגוף הביטחון, יהיו בני משפחתו זכאים לקבל מעטפת ליווי הכוללת מענה פסיכולוגי וזכאויות נוספות כפי שיקבע שר הביטחון בצו ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

אחריות למתן

3.

האחריות על מתן מעטפת הליווי מוטלת על גוף הביטחון בו עבד האדם אשר שלח יד בנפשו.

חובת דיווח

4.

השר הממונה ידווח אחת לשנה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, על אודות סך הבקשות שהוגשו לפי חוק זה והטיפול בעניינן.

דבר ה ס ב ר

מדי שנה, שמים קץ לחייהם משרתים בגופי ביטחון שונים, לעתים, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממאפייני הפעילות שבה הם נוטלים חלק. מערכת הביטחון מתמודדת עם התופעה הכאובה וניכר בשנים האחרונות כי המאמצים נושאים פירות.

כיום, על פי חוק, זכאים לליווי וקצבה בני משפחות של משרתים בשירות סדיר ששלחו יד בנפשם. לעומת זאת, משפחות של אלו ששלחו יד בנפשם לאחר השירות, לא זכאיות אפילו לסיוע בטיפול

פסיכולוגי ולמעטפת ליווי כלשהי.

הצעת החוק באה לתת מענה למצוקתם של הורים שכולים שאיבדו את ילדיהם בנסיבות אלו, בעיקר בתחום המעטפת הרגשית והנפשית.

הצעת החוק קובעת כי יינתנו טיפולים פסיכולוגיים ומעטפת ליווי לבני המשפחה, על ידי גוף הביטחון שבו עבד האדם אשר שלח יד בנפשו. מעטפת הליווי תינתן בכל מקרה כזה, ללא צורך בהוכחת קשר נסיבתי לעבודה או לשירות בגוף הביטחון.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3931/24).

הצעת החוק זהה לפ/3931/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)